

LEVERING

Kenmerk: 28111JA

Heden, elf juni tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mevrouw meester Frederiek Wolthuis, notaris te Vijfheerenlanden:

1. mevrouw JOHANNA ANDRI STERK, geboren te Leerbroek op elf april negentienhonderd vijftientachtig, met kantooradres: Koningin Emmalaan 20 te 4141 EC Leerdam;

hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

- a. I. de heer ARIE DE LEEUW, geboren te Leerdam op dertig september negentienhonderdzevenenvijftig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NRRKLLLJ7, afgegeven te Giessenlanden op acht juli tweeduizend vijftien); en
 - II. mevrouw ANNA MARIA ADRIANA VAN DEN BERG, geboren te Leerdam op achttien december negentienhonderdzevenenvijftig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NUJFDLF55, afgegeven te Giessenlanden op zevenentwintig juni tweeduizend veertien);
- echtelieden, beiden wonende Dorpsweg 46 te 4223 NC Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- b. mevrouw MARIEKE DE LEEUW, geboren te Gorinchem op achttien januari negentienhonderdeenentachtig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NY0PD5LR0, afgegeven te Werkendam op drie mei tweeduizend zeventien), wonende Vissersdijk 69 te 4251 EB Werkendam, gemeente Altena, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
 - c. de heer REINOUD DE LEEUW, geboren te Hoornaar op eenendertig januari negentienhonderdtweëntachtig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NU34HR5B8, afgegeven te Giessenlanden op negentien augustus tweeduizend zestien), wonende Dirk IV-plein 29 te 4223 NJ Hoornaar, gemeente Molenlanden, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
 - d. de heer CORSTIAAN DE LEEUW, geboren te Hoornaar op zeventien februari negentienhonderdvierentachtig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NR93L9860, afgegeven te Giessenlanden op twintig juni tweeduizend zestien), wonende Groeneweg 31 te 4223 ME Hoornaar, gemeente Molenlanden, gehuwd;
 - e. mevrouw ANNEMIEK DE LEEUW, geboren te Gorinchem op vijftientwintig september negentienhonderdachtentachtig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IP964FH79, afgegeven te Hardinxveld-Giessendam op negentien mei tweeduizend veertien), wonende Rivierdijk 522 te 3371 EB Hardinxveld-Giessendam, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
- de onder 1. genoemde volmachtgevers hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "verkoper";

en

2. mevrouw TALITHA LEONORA JACOMINA LEKATOMPESSIJ, geboren te Leerdam op zesentwintig augustus negentienhonderd eenentachtig, met kantooradres: Koningin Emmalaan 20 te 4141 EC Leerdam;

hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

- a. I. de heer JOHANNES BARENUS VAN BOHEEMEN, geboren te Papendrecht op tien oktober negentienhonderdachtenzestig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: ITPH3R1K0, afgegeven te Giessenlanden op zeven maart tweeduizend zestien); en

- II. mevrouw **NATASJA DE GROOT**, geboren te Meerkerk op eenentwintig juni negentienhonderddrieënzeventig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IYCH83CR1, afgegeven te Giessenlanden op zeven maart tweeduizend zestien);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 8 te 4223 NL Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- b. I. de heer **JAN LODEWIJK DEN HARTOG**, geboren te Hoogblokland op vijf december negentienhonderdzeventig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NUFLJLCL8, afgegeven te Giessenlanden op tien oktober tweeduizend zestien); en
 II. mevrouw **BIANCA VAN DER PLAAT**, geboren te Veenendaal op achtentwintig maart negentienhonderddrieënzeventig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IK959HHD2, afgegeven te Giessenlanden op twee februari tweeduizend vijftien);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 9 te 4223 NL Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- c. I. de heer **PIETER HENDRIK DEELEN**, geboren te Arkel op vijftien december negentienhonderdeenenvijftig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NU8DD15F0, afgegeven te Giessenlanden op twintig juni tweeduizend veertien); en
 II. mevrouw **CORNELIA VAN DAM**, geboren te Giessendam op zestien augustus negentienhonderdvierenvijftig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NNB9L1B92, afgegeven te Giessenlanden op twintig juni tweeduizend veertien);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 10 te 4223 NL Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- d. I. de heer **JOOST AUGUST DULJZER**, geboren te Rotterdam op zesentwintig oktober negentienhonderdtweeëntachtig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IGF8FF9L1, afgegeven te Giessenlanden op zesentwintig juni tweeduizend veertien); en
 II. mevrouw **LOTTE DE VRIES**, geboren te Zaanstad op negen september negentienhonderdzevenentachtig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 5944441768, afgegeven te Giessenlanden op dertig maart tweeduizend zeventien);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 11 te 4223 NL Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- e. I. de heer **GERBEN DANIËL SCHUT**, geboren te Brouwershaven op achttien april negentienhonderdzevenenzeventig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IU30PCB58, afgegeven te Giessenlanden op acht juni tweeduizend achttien); en
 II. mevrouw **JUDITH VAN HOFWEGEN**, geboren te Zoetermeer op vierentwintig december negentienhonderdzesenzeventig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IH16BD8H3, afgegeven te Giessenlanden op twintig april tweeduizend vijftien);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 12 te 4223 NL Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- f. I. de heer **MARINUS ADRIAAN CRUM**, geboren te Gorinchem op negentien februari negentienhonderdeenennegentig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 4723739504, afgegeven te Gorinchem op zeven oktober tweeduizend negen); en

- II. mevrouw **PIETERNELLA BIKKER**, geboren te Gorinchem op tien februari negentienhonderdeenennegentig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 4126260600, afgegeven te Giessenlanden op twee november tweeduizend negen);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 14 te 4223 NL Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- g. de heer **GERRIT JAN HOOIKAAS**, geboren te Hoornaar op twintig juli negentienhonderdzestig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 4358480804, afgegeven te Giessenlanden op twintig december tweeduizend tien), wonende Oudendijk 18 te 4223 NM Hoornaar, gemeente Molenlanden, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
- h. de heer **ADRIANUS CORNELIS SCHRIJVER**, geboren te Hoornaar op dertien juli negentienhonderdvijfenzestig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IVPC2FH37, afgegeven te Giessenlanden op negen februari tweeduizend vijftien), wonende Giessenland 60 te 4223 MZ Hoornaar, gemeente Molenlanden, gehuwd;
- i. de heer **MARCO VAN GENT**, geboren te Gorinchem op zes april negentienhonderdnegenentachtig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: ILC782349, afgegeven te Giessenlanden op dertig januari tweeduizend zeventien), wonende Oudendijk 20 te 4223 NM Hoornaar, gemeente Molenlanden, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
- j. I. de heer **ABRAHAM VAN VEEN**, geboren te Rijneveld op negenentwintig april negentienhonderdeenennegentig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 4633352605, afgegeven te Rijneveld op tien december tweeduizend negen); en
 II. mevrouw **ARENDINA JOHANNA VAN BEKKUM**, geboren te Gorinchem op zesentwintig september negentienhonderdvijfentachtig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 4707100315, afgegeven te Giessenlanden op drie november tweeduizend veertien);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 22 te 4223 NM Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- k. de heer **NELIS MARINUS VAN DER DUSSEN**, geboren te Capelle aan den IJssel op eenendertig juli negentienhonderdvijfenvijftig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 4545357502, afgegeven te Giessenlanden op tien september tweeduizend negen), wonende Oudendijk 25 te 4223 NM Hoornaar, gemeente Molenlanden, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
- l. I. de heer **TIMOTHEÛS MACHIEL GROENEVELD**, geboren te Oudewater op vierentwintig juli negentienhonderdnegenenzestig, (gelegitimeerd met rijbewijs nummer: 5162824034, afgegeven te Giessenlanden op negenentwintig januari tweeduizend achttien); en
 II. mevrouw **SHEILA GONS**, geboren te Arkel op tweeëntwintig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, (gelegitimeerd met paspoort nummer: NTD3PH7R4, afgegeven te Giessenlanden op twaalf juni tweeduizend veertien);
 echtelieden, beiden wonende Oudendijk 26 te 4223 NM Hoornaar, gemeente Molenlanden;
- m. de heer **GIJSBERTUS DONK**, geboren te Hoornaar op zesentwintig april negentienhonderdeenentachtig, (gelegitimeerd met identiteitskaart nummer: IKB7B1CR5, afgegeven te Giessenlanden op twee november tweeduizend zeventien), wonende Oudendijk 27 te 4223 NM Hoornaar, gemeente Molenlanden, ongehuwd en geen geregistreerd partner;

de onder 2. genoemde volmachtgevers hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "koper".

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

KOOP

Verkoper heeft koopovereenkomsten gesloten met betrekking tot de hierna te vermelden registergoederen met:

- a. de onder 2.a. genoemde koper op achttien maart tweeduizend zeventien;
- b. de onder 2.b. genoemde koper op achttien maart tweeduizend zeventien;
- c. de onder 2.c. genoemde koper op dertien maart tweeduizend zeventien;
- d. de onder 2.d. genoemde koper op dertig april tweeduizend achttien;
- e. de onder 2.e. genoemde koper op vijftien maart tweeduizend zeventien;
- f. de onder 2.f. genoemde koper op acht april tweeduizend zeventien;
- g. de onder 2.g. genoemde koper op dertien maart tweeduizend zeventien;
- h. de onder 2.h. genoemde koper op zestien maart tweeduizend zeventien;
- i. de onder 2.i. genoemde koper op vijftien maart tweeduizend zeventien;
- j. de onder 2.j. genoemde koper op achttien maart tweeduizend zeventien;
- k. de onder 2.k. genoemde koper op vijftien maart tweeduizend zeventien;
- l. de onder 2.l. genoemde koper op dertien maart tweeduizend zeventien;
- m. de onder 2.m. genoemde koper op twintig maart tweeduizend zeventien.

Van de koopovereenkomsten blijkt uit dertien (13) onderhandse akten die hierna zowel tezamen als elk afzonderlijk worden aangeduid met: "de Koopovereenkomst".

LEVERING

Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert verkoper hierbij aan koper, die hierbij aanvaardt, de volgende registergoederen:

OMSCHRIJVING REGISTERGOED

- a. **aan de koper onder 2.a. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 8 te 4223 NL Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1314, groot vierhonderdveertien vierkante meter (414 m²);**
- b. **aan de koper onder 2.b. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 9 te 4223 NL Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1313, groot eenhonderdachtendertig vierkante meter (138 m²);**
- c. **aan de koper onder 2.c. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 10 te 4223 NL Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1312, groot eenhonderdvijfenvijftig vierkante meter (155 m²);**
- d. **aan de koper onder 2.d. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 11 te 4223 NL Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1311, groot eenhonderdnegenenzestig vierkante meter (169 m²);**
- e. **aan de koper onder 2.e. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 12 te 4223 NL Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1310, groot eenhonderdzevenenvijftig vierkante meter (157 m²);**
- f. **aan de koper onder 2.f. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 14 te 4223 NL Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1308, groot eenhonderdeenentwintig vierkante meter (121 m²);**
- g. **aan de koper onder 2.g. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 18 te 4223 NM Hoornaar, kadastraal**

- bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1304, groot eenhonderdvijfenzestig vierkante meter (165 m²);
- h. aan de koper onder 2.h. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 19 te 4223 NM Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1303, groot eenhonderdeenentwintig vierkante meter (121 m²);
 - i. aan de koper onder 2.i. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 20 te 4223 NM Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1302, groot eenhonderdtweeëndertig vierkante meter (132 m²);
 - j. aan de koper onder 2.j. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 22 te 4223 NM Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1300, groot eenhonderdvijfentwintig vierkante meter (125 m²);
 - k. aan de koper onder 2.k. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 25 te 4223 NM Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1297, groot eenhonderdvierenvijftig vierkante meter (154 m²);
 - l. aan de koper onder 2.l. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 26 te 4223 NM Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1296, groot eenhonderddrieënzestig vierkante meter (163 m²);
 - m. aan de koper onder 2.m. genoemd het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen nabij Oudendijk 27 te 4223 NM Hoornaar, kadastraal bekend gemeente Hoornaar, sectie B, nummer 1295, groot vierenzestig vierkante meter (64 m²);

hierna zowel tezamen als afzonderlijk te noemen: "het Verkochte".

Voormelde percelen zijn (gedeeltelijk) belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Molenlanden, gevestigd te Groot-Ammers, kantoorhoudende Voorstraat 88 te 2964 AL Groot-Ammers, blijkens titel register hypotheken 4, deel 16763, nummer 25 te Rotterdam de dato zevenentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig.

Verkoper verklaart dat het hiervoor vermelde opstalrecht geen betrekking heeft op het Verkochte. De notaris verzoekt de heer Bewaarder van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zulks aan te passen in de openbare registers.

KOOPPRIJS

Partijen zijn in de Koopovereenkomst een koopprijs overeengekomen van vijf euro (€ 5,00) per vierkante meter (m²). De koopprijs bedraagt derhalve:

- a. voor het onder a. Verkochte: **tweeduizend zeventig euro (€ 2.070,00);**
- b. voor het onder b. Verkochte: **zeshonderdnegentig euro (€ 690,00);**
- c. voor het onder c. Verkochte: **zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 775,00);**
- d. voor het onder d. Verkochte: **achthonderdvijfenveertig euro (€ 845,00);**
- e. voor het onder e. Verkochte: **zevenhonderdvijfentachtig euro (€ 785,00);**
- f. voor het onder f. Verkochte: **zeshonderdvijf euro (€ 605,00);**
- g. voor het onder g. Verkochte: **achthonderdvijfentwintig euro (€ 825,00);**
- h. voor het onder h. Verkochte: **zeshonderdvijf euro (€ 605,00);**
- i. voor het onder i. Verkochte: **zeshonderdzestig euro (€ 660,00);**
- j. voor het onder j. Verkochte: **zeshonderdvijfentwintig euro (€ 625,00);**
- k. voor het onder k. Verkochte: **zevenhonderdzeventig euro (€ 770,00);**
- l. voor het onder l. Verkochte: **achthonderdvijftien euro (€ 815,00);**
- m. voor het onder m. Verkochte: **driehonderdtwintig euro (€ 320,00).**

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder tevens dient te worden begrepen de inschrijving in de openbare registers, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

GEBRUIK

Het Verkochte zal door de koper worden gebruikt als tuin bij de woning van koper.

Verkoper heeft het Verkochte in gebruik gehad als weiland en verklaart dat "weiland" ook de bestemming bij de gemeente is.

OMZETBELASTING

Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd.

OVERDRACHTSBELASTING

Wegens de levering van het Verkochte is overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper.

De overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopprijs, aangezien deze ten minste gelijk is aan de waarde van het Verkochte.

De overdrachtsbelasting zal bedragen:

- a. voor het onder a. Verkochte: eenenveertig euro (€ 41,00);
- b. voor het onder b. Verkochte: dertien euro (€ 13,00);
- c. voor het onder c. Verkochte: vijftien euro (€ 15,00);
- d. voor het onder d. Verkochte: zestien euro (€ 16,00);
- e. voor het onder e. Verkochte: vijftien euro (€ 15,00);
- f. voor het onder f. Verkochte: twaalf euro (€ 12,00);
- g. voor het onder g. Verkochte: zestien euro (€ 16,00);
- h. voor het onder h. Verkochte: twaalf euro (€ 12,00);
- i. voor het onder i. Verkochte: dertien euro (€ 13,00);
- j. voor het onder j. Verkochte: twaalf euro (€ 12,00);
- k. voor het onder k. Verkochte: vijftien euro (€ 15,00);
- l. voor het onder l. Verkochte: zestien euro (€ 16,00);
- m. voor het onder m. Verkochte: zes euro (€ 6,00).

Derhalve in totaal: **tweehonderdtwee euro (€ 202,00).**

KWIJTING

Koper heeft de koopprijs en het verder door hem blijkens de Koopovereenkomst en deze akte verschuldigde voldaan door storting op een kwaliteitsrekening ten name van Notarispraktijk Wolthuis inzake derdengelden, ter uitbetaling op de wijze als is vermeld in de Koopovereenkomst.

Verkoper kwiteert koper voor die betaling.

VOORGAANDE VERKRIJGING

Welk onderpand door de comparanten onder 1.a.I. en 1.a.II. genoemd in eigendom werd verkregen, ieder voor één/tiende ($1/10^e$) onverdeeld aandeel, door de inschrijving op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op zestien januari tweeduizend zeven in Register hypotheken 4 deel 51503 nummer 5, van het afschrift van een akte van levering op zestien januari tweeduizend zeven verleden voor meester R.J.H. van de Wiel, destijds notaris te Leerdam.

Welk onderpand door de comparanten onder 1.b., 1.c., 1.d. en 1.e. genoemd in eigendom werd verkregen, ieder voor één/vijfde ($1/5^e$) onverdeeld aandeel, door de inschrijving op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op achttien juni tweeduizend acht in Register hypotheken 4 deel 54878 nummer 46, van het afschrift van een akte van levering op zeventien juni tweeduizend acht verleden voor meester F.G. van den Broek, destijds notaris te Graafstroom, welke akte ondermeer inhoudt kwijting voor de koopsom. Welke akte is gerectificeerd bij akte op achttien juni tweeduizend acht verleden voor genoemde notaris Van den Broek, van welke akte een

afschrift is ingeschreven op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers in Register hypotheek 4 deel 54878 nummer 143.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN

In het kadastraal bericht object de dato heden staat het navolgende woordelijk gelijkluidend vermeld:

" **Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster** *Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.*
Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening *Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.*"

BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST

Voor zover daarvan in deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn op de koop en de levering van toepassing de bepalingen vermeld in de Koopovereenkomst, waaronder:

Artikel 1

Kosten

De kosten wegens de levering en overdracht van het Verkochte zijn voor rekening van koper.

Artikel 2

Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat en gebruik.

1. Verkoper levert aan koper eigendom van het Verkochte die:
 - a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging dan ook;
 - b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheek of inschrijvingen daarvan, dan wel met andere beperkte rechten, behoudens de eventueel in deze akte vermelde;
 - c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, behoudens de eventueel in deze akte vermelde;
 - d. niet belast is met andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de eventueel in deze akte vermelde.
2. De aflevering (feitelijke levering) van het Verkochte dient heden plaats te vinden, vrij van huur en elk ander gebruiksrecht, in de feitelijke staat waarin het Verkochte zich op heden bevindt.
3. Het Verkochte zal de feitelijke eigenschappen hebben voor een normaal gebruik als weiland.

Artikel 3

Baten en lasten, risico.

Met ingang van heden komen de baten aan koper ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en draagt hij het risico van het Verkochte, voor zover het risico niet al eerder voor rekening van koper kwam indien het Verkochte eerder door hem in gebruik was genomen.

Artikel 4

Aanvaarding bijzondere lasten en beperkingen.

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hierna in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen, alsmede die bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voorzover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Artikel 5

Garanties van verkoper

Verkoper garandeert het navolgende:

1. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het Verkochte;
2. het Verkochte wordt geheel overgedragen vrij van huur en/of van andere aanspraken tot gebruik en ongevorderd. Het Verkochte is evenmin zonder recht of titel in gebruik

- bij derden;
3. het Verkochte is na het tot stand komen van de Koopovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk verhuurd, in huurkoop gegeven of op andere wijze in gebruik afgestaan;
 4. het Verkochte is niet betrokken in een landinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen;
 5. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht of optierecht;
 6. op het Verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan;
 7. dat aan hem niet bekend is dat het Verkochte is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld de Wet Voorkeursrecht Gemeenten;

ONTBINDENDE VOORWAARDEN UIT ONDERLIGGENDE OVEREENKOMSTEN

Alle ontbindende voorwaarden die eventueel zijn overeengekomen in de Koopovereenkomst of in nadere overeenkomsten die op de koop betrekking hebben, zijn thans uitgewerkt.

Noch verkoper noch koper kan zich terzake van deze koop en levering nog op een ontbindende voorwaarde beroepen.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN, BIJZONDERE VERPLICHTINGEN EN/OF BEPERKINGEN

Verkoper is, behoudens het hiervoor gemelde, niet bekend met lasten uit hoofde van eventuele erfdienstbaarheden als dienend erf en van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de Openbare Registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING / KETTINGBEDING

Ter uitvoering van hetgeen verkoper en koper zijn overeengekomen in de koopovereenkomst en de bijbehorende bijlage bij de koopovereenkomst "principes voor inrichting 'tuinen' grenzend aan landgoed de hoeken", wordt bij deze de navolgende kwalitatieve verplichting dan wel indien en voor zover een en ander niet in de vorm van een kwalitatieve verplichting overeengekomen kan worden het navolgende kettingbeding gevestigd:

Het is koper niet toegestaan om op de erfgrenzen van het verkochte, voor wat het gedeelte van het verkochte gemeten vijf meter vanuit de tuin van koper betreft, een erfafscheiding aan te brengen/te hebben, die een hoogte van twee meter twintig centimeter te boven zal gaan, gemeten vanaf het peil van het verkochte weiland.

Het is koper verder niet toegestaan om op de verdere erfgrenzen van het verkochte een erfafscheiding aan te brengen/te hebben, die een hoogte van een meter twintig centimeter te boven zal gaan, gemeten vanaf het peil van het verkochte weiland.

Het is koper tot slot niet toegestaan om het verkochte schuren, kassen of andere bouwwerken aan te leggen of te plaatsen, met uitzondering van dat gedeelte van het perceel dat omheind is casu quo mag zijn met een erfafscheiding van twee meter twintig centimeter. In dat laatstbedoelde gedeelte van het perceel kunnen wel schuren, garages, kassen en dergelijke gebouwd worden, mits daarvoor (voorzover nodig) een omgevingsvergunning is verleend en mits de hoogte van het bouwwerk niet hoger is dan twee meter twintig centimeter, gemeten vanaf het peil van het verkochte weiland.

Bij niet nakoming of overtreding van het hiervoor bepaalde verbeurt koper aan de eigenaren van de kadastrale percelen gemeente Hoornaar, sectie B, nummers 1314, 1313, 1312, 1311, 1310, 1309, 1308, 1307, 1306, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299, 1298, 1297, 1296 en 1295, met uitzondering van koper zelf, dan wel hun rechtsopvolgers

in de eigendom van die percelen gezamenlijk een boete van vijftien duizend euro (€ 15.000,00). De boete is direct opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit der niet nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Bij elke overdracht van het verkochte of een gedeelte daarvan zullen de hiervoor opgenomen bepalingen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien duizend euro (€ 15.000,00) aan de eigenaren van de kadastrale percelen gemeente Hoornaar, sectie B, nummers 1314, 1313, 1312, 1311, 1310, 1309, 1308, 1307, 1306, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299, 1298, 1297, 1296 en 1295, gezamenlijk (met uitzondering van koper of diens rechtsopvolgers in de eigendom van het verkochte zelf). Onder overdracht als hiervoor bedoeld is begrepen overdracht in eigendom of overdracht of vestiging van een beperkt recht, dan wel een zakelijk genotsrecht, alsmede overdracht krachtens legaat, dan wel eigendomsoverdracht via verdeling van een gemeenschap.

VOLMACHT

(rectificatie)

Partijen verlenen bij deze een onherroepelijke volmacht aan ieder van de medewerkers van mij, notaris, met de bevoegdheid de volmacht aan een ander te verlenen (substitutie) om, voor zover nodig, zowel deze akte als een eventuele hypotheekakte met betrekking tot het registergoed bij afzonderlijke akte aan te vullen, te wijzigen en/of te rectificeren in verband met een verzuim of een foutieve kadastrale aanduiding, indien dit door partijen casu quo dit voor de inschrijving in de openbare registers als bedoeld in de artikelen 3:16 en volgende, van het Burgerlijk Wetboek, of anderszins is/wordt verlangd casu quo geëist. Deze volmacht heeft geen betrekking op wijzigingen en/of aanvullingen voortvloeiende uit later opgekomen wensen of nieuwe omstandigheden.

Deze volmacht vormt een onverbreekelijk bestanddeel van de tussen partijen gesloten overeenkomsten en strekt uitsluitend in het belang van partijen.

TOESTEMMING

De comparanten onder 1.a.I. en 1.a.II. genoemd verklaarden elkaar over en weer tot het vorenstaande toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te hebben gegeven.

VOLMACHTEN

Van voormelde volmachten blijkt uit zevenentwintig (27) aan deze akte te hechten onderhandse akten.

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn zevenentwintig (27) bijlagen gehecht, te weten:

- zevenentwintig (27) volmachten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Vijfheerenlanden op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van een toelichting hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, om twaalf uur vijf minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(w.g.) mw mr F. Wolthuis

Ondergetekende, mevrouw meester Frederiek Wolthuis, notaris, gevestigd te Vijfheerenlanden, verklaart dat op de onroerende zaak waarop de vervreemding in dit stuk

betrekking heeft, geen aanwijzing of voorlopige aanwijzing van toepassing is in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

(w.g.) mw mr F. Wolthuis

Ondergetekende, mevrouw meester Frederiek Wolthuis, notaris, gevestigd te Vijfheerenlanden, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 11-06-2019 om 13:27 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 75761 nummer 165.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkt te behoren bijbehorend certificaat van KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2 met nummer 926046EB33F14D8F91CB626E34FBB20 toebehoort aan Frederiek Wolthuis.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.